МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Нийгмийн доод давхраа ба хүний эрх

Оюутнууд: Б. Саранчимэг, Ш. Түвшинбаяр, Б. Энхзаяа

Багш: Б. Тамир

Эрх зүй • Онол • Судалгаа • Харьцуулалт



3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Сэдвийн үндэслэл

Дэд сэдэв: Ядуурал ба хүний эрхийн бодит хэрэгжилт



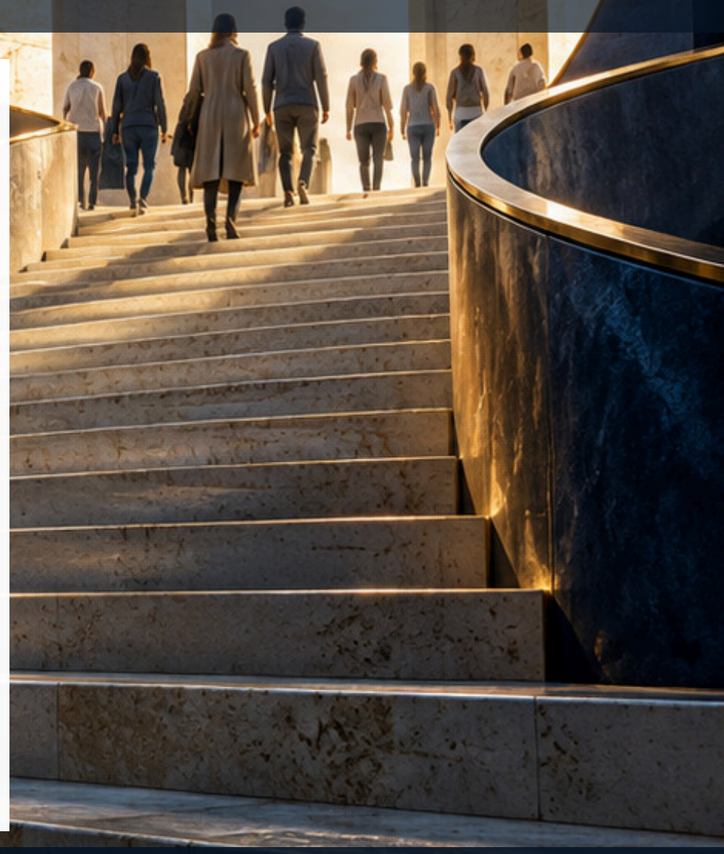
Тайлбар

Хүний эрх хүн бүрд адил хамаарах боловч түүнийг бодитоор эдлэх боломж нийгмийн нөхцөлөөс шалтгаалан ялгаатай байдаг. Орлого хүрэлцэхгүй, ажил тогтворгүй, сургууль болон эмнэлэгт хүрэхэд зардал ихтэй байх нь бага орлоготой иргэдэд нэмэлт саад учруулдаг. Иймээс ядуурлыг зөвхөн тухайн хүний мөнгөний дутагдал гэж үзэх нь хангалтгүй. Хуулиар баталгаажсан эрх бодит амьдралд хэрхэн хэрэгжиж байгааг орлого, үйлчилгээний хүртээмж, эрхээ хамгаалуулах боломжтой нь холбон судлах шаардлагатай.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Зорилго, хамрах хүрээ

Дэд сэдэв: Илтгэлээр авч үзэх асуудал



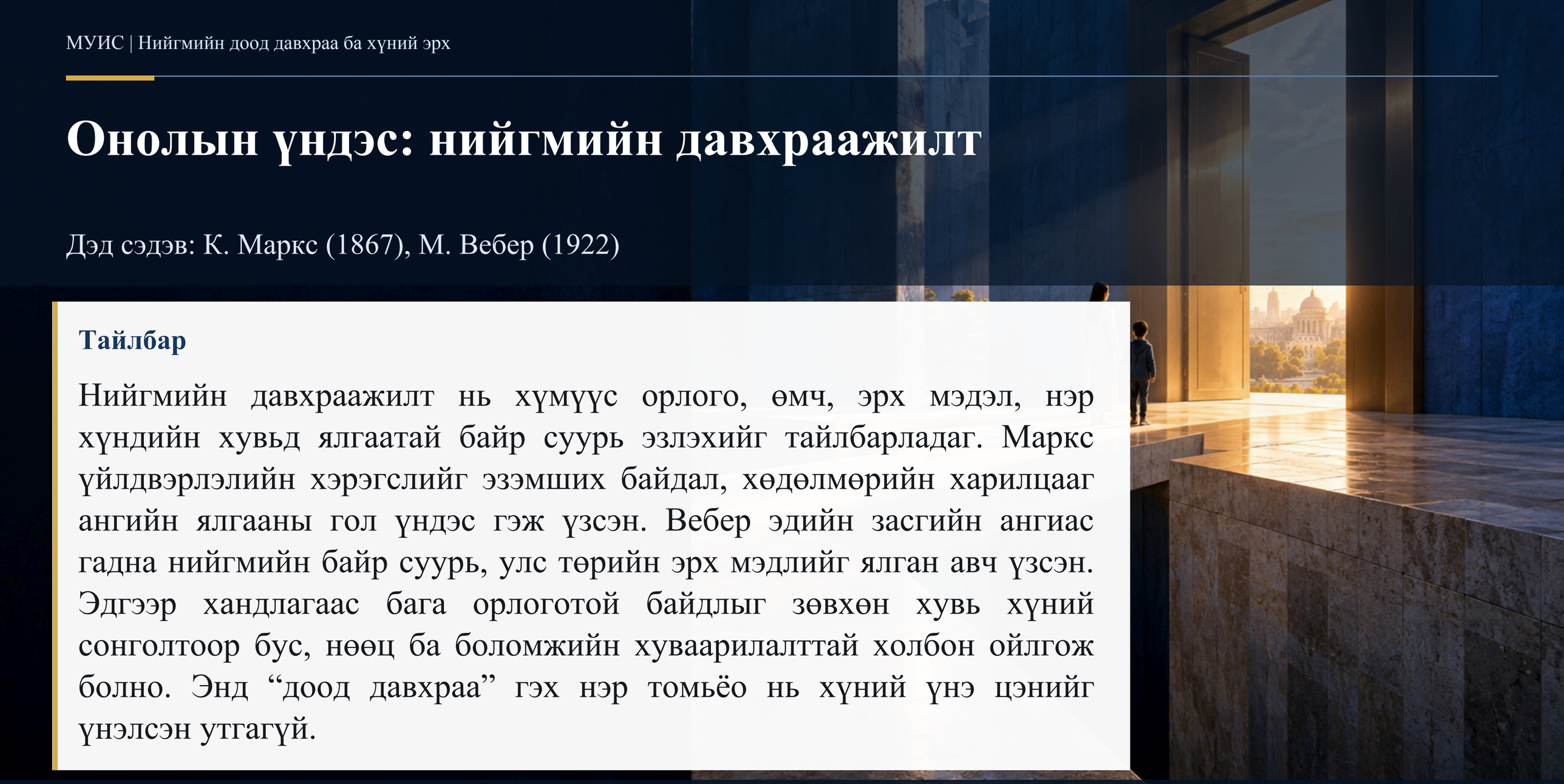
Тайлбар

Илтгэлийн зорилго нь нийгмийн эмзэг нөхцөлтэй иргэдийн эрхээ эдлэхэд тулгардаг саадыг онол, эрх зүй, судалгааны баримтаар тайлбарлахад оршино. Үүний хүрээнд нийгмийн давхраажилт, шударга ёс, бодит боломжийн талаарх онолыг авч үзэж, Монголын хууль болон олон улсын баримт бичгийн холбогдох зохицуулалтыг харьцуулна. Мөн Монголын ядуурлын тооцоолол, Финландын орлогын туршилт, гадаадын шүүхийн шийдвэрээс авах сургамжийг нэгтгэн Монголд хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлнэ.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Онолын үндэс: нийгмийн давхраажилт

Дэд сэдэв: К. Маркс (1867), М. Вебер (1922)



Тайлбар

Нийгмийн давхраажилт нь хүмүүс орлого, өмч, эрх мэдэл, нэр хүндийн хувьд ялгаатай байр суурь эзлэхийг тайлбарладаг. Маркс үйлдвэрлэлийн хэрэгслийг эзэмших байдал, хөдөлмөрийн харилцааг ангийн ялгааны гол үндэс гэж үзсэн. Вебер эдийн засгийн ангиас гадна нийгмийн байр суурь, улс төрийн эрх мэдлийг ялган авч үзсэн. Эдгээр хандлагаас бага орлоготой байдлыг зөвхөн хувь хүний сонголтоор бус, нөөц ба боломжийн хуваарилалттай холбон ойлгож болно. Энд “доод давхраа” гэх нэр томьёо нь хүний үнэ цэнийг үнэлсэн утгагүй.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Онолын үндэс: шударга ёс

Дэд сэдэв: Ж. Роулс — A Theory of Justice, 1971



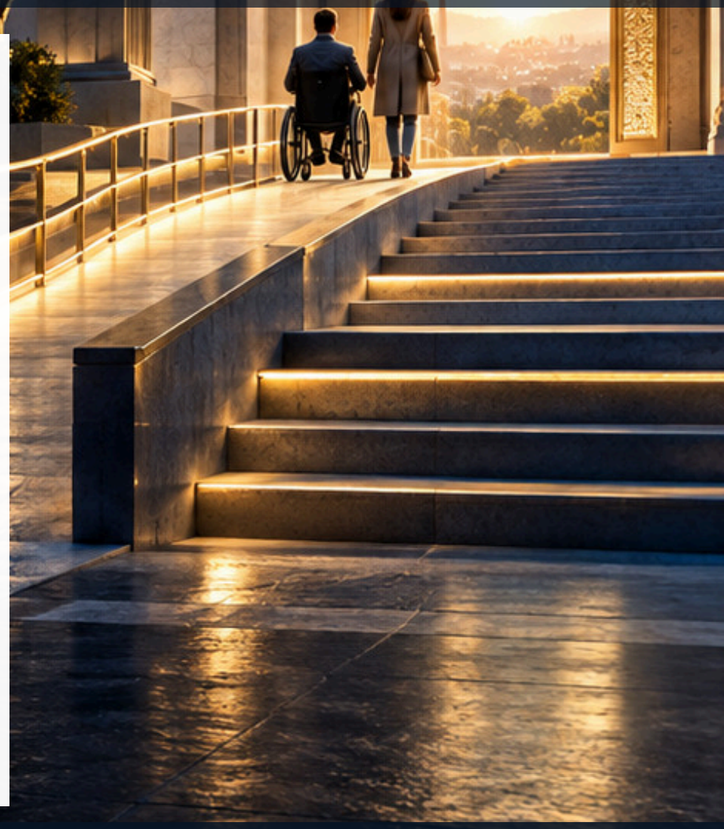
Тайлбар

Роулсын шударга ёсны онол тэгш үндсэн эрх чөлөө, боломжийн шударга тэгш байдлыг чухалчилдаг. Түүний ялгааны зарчмаар нийгэм, эдийн засгийн тэгш бус байдал нь хамгийн таагүй нөхцөлтэй хүмүүсийн ашиг сонирхолд нийцэж байх шаардлагатай. Энэ хандлага нь нөөцийг хүн бүрд ижил хэмжээгээр өгөхөөс гадна хэнд ямар саад тулгарч байгааг харгалзах үндэслэл болдог. Иймээс нийгмийн бодлогыг үнэлэхдээ нийт өсөлтөөр хязгаарлахгүйгээр хамгийн бага боломжтой хүмүүсийн нөхцөл сайжирсан эсэхийг асуух хэрэгтэй.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Онолын үндэс: чадавхын хандлага

Дэд сэдэв: A. Сэн — Development as Freedom, 1999



Тайлбар

Сэний чадавхын хандлага хүний амьдралыг зөвхөн орлогоор бус, үнэ цэнтэй гэж үзсэн амьдралаа сонгож, хэрэгжүүлэх бодит боломжоор үнэлдэг. Ижил орлоготой хоёр хүн эрүүл мэнд, хөгжлийн бэрхшээл, байршлын ялгаанаас шалтгаалан өөр өөр боломжтой байж болно. Тиймээс орлого нь зорилго бус, амьдралын боломжийг нэмэгдүүлэх нэг хэрэгсэл юм. Энэ хандлагаар боловсрол, эрүүл мэнд, хүртээмжтэй орчин, нийгмийн оролцоог хамтад нь сайжруулах нь ядуурал болон эрхийн хэрэгжилтийн асуудлыг шийдэхэд чухал.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Гол ойлголтуудын холбоо

Дэд сэдэв: Ядуурал, эмзэг байдал, эрхийн хүртээмж



Тайлбар

Мөнгөн ядуурал нь өрхийн хэрэглээ эсвэл орлогыг тодорхой босготой харьцуулсан хэмжүүр юм. Харин эмзэг байдал нь өвчлөл, ажилгүйдэл, үнийн өсөлт зэрэг өөрчлөлтөд өртөж, амьжиргаа доройтох эрсдэлийг илэрхийлнэ. Ядуу биш өрх ч эмзэг байж болно. Үйлчилгээний хүртээмж гэдэг нь үйлчилгээ байгаа эсэхээс гадна тухайн хүн түүнд очих, зардлыг нь даах, чанартай тусламж авах боломжийг хамарна. Иймээс ядуурлыг бууруулах бодлого орлогын дэмжлэгийг суурь үйлчилгээ, эрхийн хамгаалалттай уялдуулах шаардлагатай.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Монголын эрх зүйн үндэс

Дэд сэдэв: Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13

Заалт	Агуулгын хураангуй	Сэдэвтэй холбогдох утга
14.1; 14.2	Хуулийн өмнөх тэгш байдал; хөрөнгө чинээгээр ялгаварлахгүй.	Бага орлоготой хүнийг дорд үзэж, ялгаварлаж болохгүй.
16.5	Хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрх.	Нийгмийн дэмжлэгийн эрх үүсэх нөхцөлийг хууль тогтооно.
16.6; 16.7	Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, сурч боловсрох эрх.	Үйлчилгээнд бодитоор хүрэх боломж чухал.
19.1	Эрхийн эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүрэг.	Төр хэрэгжилтийг бодлого, төсөв, зохицуулалтаар хангана.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал

Дэд сэдэв: Хуулийн нэр, баталсан огноо, зохицуулалтын хүрээ

Хууль, огноо	Холбогдох зохицуулалт	Тайлбар
Хөдөлмөрийн тухай 2021.07.02	6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно.	Ажилд авах, ажиллуулах үед тэгш хандах шаардлага.
Нийгмийн халамжийн тухай 2012.01.19	Халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний зохицуулалт.	Тусламжийн төрөл бүрд хуульд заасан нөхцөл үйлчилнэ.
Үндсэн хууль 1992.01.13	16.4 — хөдөлмөр; 16.5 — эд, мөнгөний тусламж.	Ажлын нөхцөл, орлогын эрсдэлийн хамгаалалтын суурь.

Эх сурвалж: ХТ; НХ; ҮХ

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Боловсрол, эрүүл мэндийн эрх

Дэд сэдэв: Баталгаа ба бодит хүртээмж

Эх, баталсан огноо	Заалт / зохицуулалт	Хэрэгжилтийн асуудал
Үндсэн хууль 1992.01.13	16.6 — эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах.	Төлбөргүй тусламжийн болзол, журмыг хуулиар тогтооно.
Үндсэн хууль 1992.01.13	16.7 — сурч боловсрох; төрөөс ерөнхий боловсролыг төлбөргүй олгох.	Унаа, хэрэгсэл, байр зэрэг нэмэлт зардал саад болж болно.
Боловсролын ерөнхий хууль 2023.07.07	Боловсролын харилцаа, тэгш боломж, хүртээмжийн зохицуулалт.	Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлт, суралцах орчныг үнэлнэ.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

Дэд сэдэв: НҮБ-аас баталсан: 1948.12.10

Зүйл	Тунхагласан эрх	Ядууралтай холбогдох утга
1; 2	Нэр төр, эрхийн тэгш байдал; ялгаварлалгүй байх.	Орлого нь хүний эрхийн үнэ цэнийг өөрчлөхгүй.
22	Нийгмийн хамгаалал.	Эрсдэлд орсон үед хамгаалалт эдлэх.
23	Хөдөлмөр, шударга бөгөөд таатай нөхцөл.	Ажилтай байх төдийгүй зохистой нөхцөл чухал.
25; 26	Зохистой амьжиргаа; боловсрол.	Хоол, байр, эрүүл мэнд, суралцах боломж.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Хоёр олон улсын пакт

Дэд сэдэв: Баталсан огноо: 1966.12.16

Баримт бичиг	Холбогдох зүйл	Агуулгын хураангуй
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн пакт	2.1; 2.2	Нөөцөө дээд хэмжээгээр ашиглан ахиц гаргах; ялгаварлахгүй байх.
Мөн пакт	6; 7; 9; 11; 12; 13	Хөдөлмөр, хамгаалал, амьжиргаа, эрүүл мэнд, боловсрол.
Иргэний болон улс төрийн эрхийн пакт	14; 25; 26	Шүүхийн өмнө тэгш байх; иргэний оролцоо; хуулийн тэгш хамгаалалт.

Эх сурвалж: ICESCR; ICCPR

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эрх

Дэд сэдэв: Конвенцын баталсан огноо ба гол зохицуулалт

Конвенц, огноо	Зүйл	Сэдэвтэй холбогдох агуулга
Хүүхдийн эрхийн тухай 1989.11.20	2; 3	Ялгаварлахгүй байх; хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг харгалзах.
Мөн конвенц	26; 27; 28	Нийгмийн хамгаалал, зохистой амьжиргаа, боловсрол.
Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай 1979.12.18	11; 12; 14	Хөдөлмөр, эрүүл мэнд; хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн эрх.

Эх сурвалж: CRC; CEDAW

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх

Дэд сэдэв: Олон улсын ба Монголын зохицуулалт

Эх, огноо	Зүйл / чиглэл	Агуулгын хураангуй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн конвенц 2006.12.13	9	Орчин, мэдээлэл, үйлчилгээний хүртээмж.
Мөн конвенц	24; 27; 28	Боловсрол, хөдөлмөр, зохистой амьжиргаа ба хамгаалал.
Монголын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль 2016.02.05	Дотоодын зохицуулалт	Ялгаварлалгүй оролцоо, хүртээмжийн эрх зүйн үндэс.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Судалгаа 1: Монголын ядуурлын тооцоолол

Дэд сэдэв: Хэн, хэзээ, хаана, ямар аргаар хийсэн бэ?



Тайлбар

Үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банктай хамтран 2022 оны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан ядуурлыг тооцоолсон. Судалгааны хамрах хүрээ нь Монгол Улсын өрхүүд бөгөөд үр дүнг хүн амын түвшинд жинлэн тооцдог. Өрхийн хэрэглээний мэдээллийг цуглуулж, хэрэглээг үндэсний ядуурлын босготой харьцуулсан. Энэ тооцооллоор 2022 онд хүн амын 27.1 хувь нь босгоос доогуур хэрэглээтэй байжээ. Энэ нь түүхэн тооцоолол болохоос 2026 оны түвшин биш.

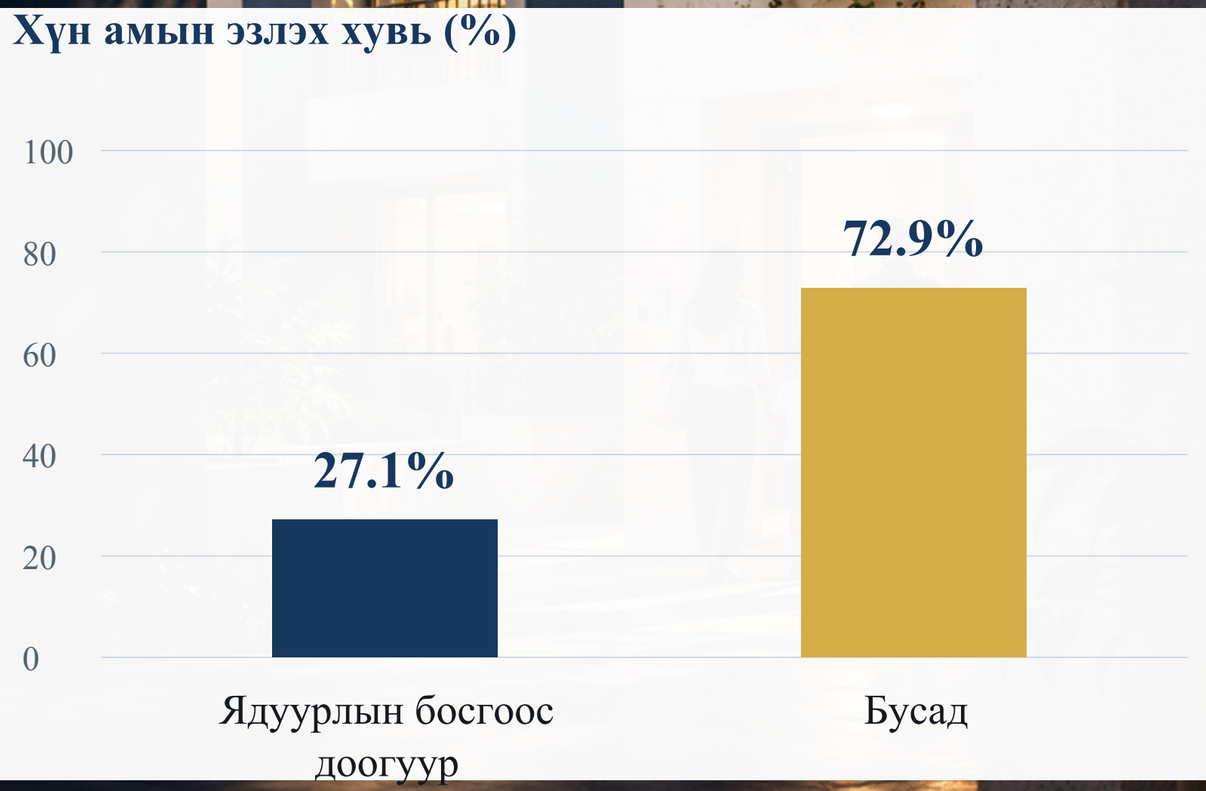
3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Судалгаа 1-ийн үр дүн

Дэд сэдэв: Монгол Улс, 2022 он — үндэсний ядуурлын босго

Тайлбар

Хүн амын 27.1 хувь нь үндэсний ядуурлын босгоос доогуур хэрэглээтэй байна. Үлдэх 72.9 хувийг 100 − 27.1 гэсэн тооцоогоор гаргав. Босгоос дээш хэрэглээтэй байх нь өвчлөл, ажилгүйдэл зэрэг эрсдэлгүй гэсэн үг биш.



3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Судалгаа 2: Финландын суурь орлогын туршилт

Дэд сэдэв: Финланд, 2017–2018; үнэлгээний үр дүнг 2020 онд нийтэлсэн



Тайлбар

Финландын нийгмийн даатгалын байгууллага Kela болон хамтран ажилласан судлаачид 2017–2018 онд суурь орлогын туршилт хэрэгжүүлсэн. Эрх бүхий ажилгүй хүмүүсээс санамсаргүй сонгосон 2,000 хүнд сар бүр 560 евро олгож, ажилд орсон ч энэ төлбөрийг үргэлжлүүлсэн. Үр дүнг захиргааны бүртгэл болон асуумжаар үнэлж, харьцуулах бүлэгтэй жишсэн. Kela 2020 оны тавдугаар сарын 6-нд гол үр дүнг танилцуулсан. Энэ нь нийт хүн амыг хамарсан байнгын хөтөлбөр биш юм.

Эх сурвалж: ФИН-2020; ФИН-ТАЙЛАН

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Судалгаа 2-ын үр дүн

Дэд сэдэв: Амьдралын сэтгэл ханамж — асуумжид хариулсан хүмүүс

Тайлбар

Амьдралын сэтгэл ханамжийн дундаж үнэлгээ дэмжлэг авсан бүлэгт 7.3, харьцуулах бүлэгт 6.8 оноо байв. Үнэлгээний шатлал 0–10. Ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн нөлөө хязгаарлагдмал байсан. Асуумжийн хариу өгөх ялгаа болон бусад бодлогын өөрчлөлтөөс шалтгаалан бүх ялгааг зөвхөн мөнгөний нөлөө гэж дүгнэхгүй.



Эх сурвалж: ФИН-2020; ФИН-ТАЙЛАН

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Судалгааны үр дүнг хэрхэн тайлбарлах вэ?

Дэд сэдэв: Аргачлал, хэмжүүр, хязгаарлалтыг ялгах нь

Судалгаа	Юуг хэмжсэн бэ?	Юуг дүгнэж болохгүй вэ?
Монголын тооцоолол 2022	Үндэсний босгоос доогуур хэрэглээтэй хүн амын эзлэх хувь.	2026 оны түвшин; ядуурлын бүх шалтгааны нотолгоо.
Финландын туршилт 2017–2018; тайлан 2020	Орлогын дэмжлэгийн үеийн ажил эрхлэлт, өөрсдийн үнэлсэн сайн сайхан байдал.	Бүх хүн амд ижил үр дүн гарна; бүх ялгаа зөвхөн мөнгөнөөс болсон.

Эх сурвалж: МОН-2022; ФИН-2020

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Бодит хэрэг 1: орон байрны эрх

Дэд сэдэв: Өмнөд Африк — Grootboom, 2000.10.04



Тайлбар

Өмнөд Африкийн Үндсэн хуулийн шүүх Grootboom хэрэгт төрийн орон сууцны бодлого хамгийн хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг хангалттай тусгаагүйг авч үзсэн. 1996 оны Үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлд тулгуурлан бодлого нь боломжит нөөцөд нийцсэн, үндэслэлтэй байх бөгөөд онцгой гачигдалтай хүмүүсийн хэрэгцээг орхигдуулж болохгүй гэж тайлбарласан. Шүүх хүн бүрд нэн даруй байшин олгох шийдвэр гаргаагүй. Энэ хэрэг урт хугацааны бодлогын зэрэгцээ яаралтай дэмжлэг шаардлагатайг харуулдаг.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Бодит хэрэг 2: эмчилгээний хүртээмж

Дэд сэдэв: Өмнөд Африк — Treatment Action Campaign, 2002.07.05



Тайлбар

Энэ хэрэгт ХДХВ эхээс хүүхдэд дамжихаас сэргийлэх невирапин эмийг зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдэд хэрэглэхээр хязгаарласан бодлогыг маргасан. Шүүх 1996 оны Үндсэн хуулийн 27 дугаар зүйлд тулгуурлан шаардлага хангасан бусад эмнэлэгт эм хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан. Гол сургамж нь эмчилгээ авах боломжийг хязгаарлах бодлого бодит үндэслэлтэй байх ёстой гэсэн шаардлага юм. Шийдвэр нь бүх эмийг бүх хүнд үнэ төлбөргүй олгох тухай байгаагүй.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Бодит хэрэг 3: тэтгэмжийн үндэслэл

Дэд сэдэв: Герман — Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх, 2010.02.09



Тайлбар

Германы Холбооны Үндсэн хуулийн шүүх Hartz IV тогтолцооны суурь тэтгэмж, ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээг хэрхэн тооцсонтой холбоотой маргааныг шийдвэрлэсэн. Германы 1949 оны Үндсэн хуулийн 1(1), 20(1) дэх хүний нэр төр, нийгмийн төрийн зарчмаас наад захын амьжиргааны баталгааг тайлбарлаж, тооцоолол ил тод, бодит хэрэгцээнд үндэслэсэн байхыг шаардсан. Энэ нь нэг тодорхой мөнгөн дүнгээс илүү түүнийг гаргасан аргачлал, үндэслэл чухал болохыг харуулдаг.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Бразилын бодлогын жишээ

Дэд сэдэв: Bolsa Família — 2004, 2023 оны хуулиуд



Тайлбар

Бразилын Bolsa Família хөтөлбөр нь бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөл ашигладаг. Анхны хөтөлбөрийн хууль №10.836 нь 2004 оны нэгдүгээр сарын 9-нд, шинэ хууль №14.601 нь 2023 оны зургадугаар сарын 19-нд батлагдсан. Энэ жишээ орлогын дэмжлэгийг суурь үйлчилгээтэй уялдуулахыг харуулна. Гэхдээ үйлчилгээ өөрөө хүртээмжгүй байхад зөвхөн өрхөд хариуцлага тохоохгүй, үйлчилгээний саадыг хамтад нь шийдэх шаардлагатай.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Улс орнуудын харьцуулалт

Дэд сэдэв: Эрхийн баталгааг хэрэгжүүлэх өөр өөр арга

Улс, эхийн он	Гол арга	Монголд авч үзэх санаа
Монгол — Үндсэн хууль, 1992	Хууль, халамж, суурь үйлчилгээ.	Эрхийн баталгааг бодит хүртээмжтэй холбох.
Өмнөд Африк — Үндсэн хууль, 1996	Нийгмийн эрхийн бодлогод шүүхийн хяналт.	Яаралтай хэрэгцээг бодлогод тусгах.
Герман — Үндсэн хууль, 1949	Амьжиргааны доод баталгаа.	Тэтгэмжийн тооцооллыг үндэслэлтэй болгох.
Финланд — туршилт, 2017–2018	Бодлогын туршилт, үр дүнгийн үнэлгээ.	Дэмжлэгийн нөлөөг олон үзүүлэлтээр хэмжих.
Бразил — хууль, 2023	Мөнгө ба үйлчилгээний уялдаа.	Дэмжлэгийн нөхцөлийг хүртээмжтэй уялдуулах.

Эх сурвалж: YX; GROOT; ГЕР; ФИН-2020; БРА

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Монголд хамаарах асуудлын тайлбар

Дэд сэдэв: Орлого ба үйлчилгээний саад давхцах нь



Тайлбар

Бага орлоготой өрхийн хүүхэд төлбөргүй ерөнхий боловсролд хамрагдсан ч тээвэр, хэрэгсэл, интернетийн зардлаас шалтгаалан хичээлдээ тогтмол оролцоход хүндрэлтэй байж болно. Үүнтэй адил эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй хүн хол байршил, тээврийн зардал, барилгын хүртээмжээс болж тусламжаа хойшлуулж болно. Эдгээр нь тодорхой нэртэй бодит хэрэг биш, онол ба эрх зүйн холбоог ойлгуулах тайлбарын жишээ юм. Гол асуудал нь хуульд заасан эрхийг өдөр тутам ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Бодлогын санал

Дэд сэдэв: Хүртээмж, орлогын хамгаалал, хариуцлага



Тайлбар

Нэгдүгээрт, үйлчилгээнд хүрэхэд саад болж буй тээвэр, мэдээлэл, барилгын хүртээмжийг сайжруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, орлогын эрсдэлд тохирсон дэмжлэгийг хөдөлмөр эрхлэх болон суурь үйлчилгээ авах боломжтой уялдуулах шаардлагатай. Гуравдугаарт, иргэн шийдвэрийн шалтгааныг мэдэх, буруу мэдээллээ засуулах, гомдлоо хянуулах боломжийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Үр дүнг зарцуулсан мөнгөнөөс гадна үйлчилгээ авах хугацаа, дэмжлэгийн хамрагдалт, гомдол шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтээр үнэлж болно.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Эрхээ хамгаалуулах боломж

Дэд сэдэв: Үндсэн хууль — 1992.01.13; 16.12, 16.14

Алхам	Тайлбар	Анхаарах зүйл
Баримтаа хадгалах	Хүсэлт, хариу, огноо, төлбөрийн баримтыг цуглуулах.	Хувийн болон эмзэг мэдээллээ хамгаалах.
Шалтгааныг тодруулах	Ямар шалгуур, хуулийн заалтаар шийдсэнийг асуух.	Бичгээр өгсөн үндэслэлийг хадгалах.
Хянуулах арга замаа мэдэх	Эрх бүхий байгууллагаас мэдээлэл, хууль зүйн зөвлөгөө авах.	Маргааны төрөл, журмыг тодруулах.
Шүүхийн журмыг нягтлах	Харьяалал, нэхэмжлэл гаргах хугацааг шалгах.	Өөр байгууллагад гомдол гаргаснаар хугацаа зогсоно гэж үзэхгүй.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Дүгнэлт

Дэд сэдэв: Тэгш эрхийг бодит боломжтой холбох нь



Тайлбар

Нийгмийн байр суурь, орлогын ялгаа хүний нэр төр, үндсэн эрхийг бууруулахгүй. Гэвч эрхийг хуульд баталгаажуулах нь дангаараа хангалтгүй бөгөөд сургууль, эмнэлэг, нийгмийн дэмжлэгт бодитоор хүрэх нөхцөл шаардлагатай. Онолын хандлагууд боломжийн хуваарилалт, хамгийн таагүй нөхцөлтэй хүмүүсийн хэрэгцээг анхааруулдаг. Судалгаа, шүүхийн жишээнүүдээс орлогын дэмжлэг, хүртээмжтэй үйлчилгээ, үндэслэлтэй шийдвэр, хянуулах боломжийг хамтад нь хөгжүүлэх шаардлага харагдаж байна.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Эх сурвалж I

Дэд сэдэв: Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг

Монгол Улсын Үндсэн хууль. Батлсан: 1992.01.13.

Хөдөлмөрийн тухай хууль, шинэчилсэн найруулга. 2021.07.02.

Нийгмийн халамжийн тухай хууль, шинэчилсэн найруулга. 2012.01.19.

Боловсролын ерөнхий хууль, шинэчилсэн найруулга. 2023.07.07.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль. 2016.02.05.

НҮБ. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 1948.12.10; 217 A (III).

НҮБ. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт. 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03.

НҮБ. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт. 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23.

НҮБ. Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц. 1989.11.20.

НҮБ. Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц. 1979.12.18.

НҮБ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц. 2006.12.13.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.

Эх сурвалж II

Дэд сэдэв: Онол, судалгаа, шүүхийн хэрэг, бодлогын жишээ

Marx, K. (1867). Das Kapital. Band I. Hamburg: Otto Meissner.

Weber, M. (1922). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: J. C. B. Mohr.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.

YCX, Дэлхийн банк. Монгол Улсын 2022 оны ядуурлын тооцоолол; Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, 2022.

Kela (2020.05.06). Results of the basic income experiment: small employment effects, better perceived economic security and mental wellbeing. Туршилт: Финланд, 2017–2018.

Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M., & Ylikännö, M. (eds.). (2020). Suomen perustulokokeilun arviointi. Финландын Нийгмийн асуудал, эрүүл мэндийн яам.

Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19. Шийдвэр: 2000.10.04.

Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15. Шийдвэр: 2002.07.05.

BVerfG. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09. Шийдвэр: 2010.02.09.

Бразил. Lei nº 10.836, 2004.01.09; Lei nº 14.601, 2023.06.19. Bolsa Família.

3D орчин нь тайлбарын дүрслэл; бодит хэрэг, судалгааны газрын гэрэл зураг биш.